

1502068-72.2022.8.26.0616
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA
Comarca: Itaquaquecetuba
Foro: Foro de Itaquaquecetuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/12/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu:
VAGNER LUIS DA SILVA JUNIOR

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra VAGNER LUIS DA SILVA JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itaquaquecetuba
Foro de Itaquaquecetuba
1ª Vara Criminal
Estrada de Santa Isabel 1170/1194 - Jardim Claudia
CEP: 08577-010 - Itaquaquecetuba - SP
Telefone: 4640-3454 - E-mail: itaqua1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1502068-72.2022.8.26.0616 - p.
SENTENÇA

Processo nº:
1502068-72.2022.8.26.0616
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu:
VAGNER LUIS DA SILVA JUNIOR

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra VAGNER LUIS DA SILVA JUNIOR, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 33, "caput", c.c. o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 05 de setembro de 2022, por volta de 14 horas e 50 minutos, na Rua Flor de Lis, altura do nº 196, nas imediações da Escola Municipal Pastor Edesio Fernandes da Silva, nesta cidade e Comarca, o denunciado supostamente trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização, 50 invólucros de cocaína (com peso de 29,22 gramas) e 29 invólucros de maconha (com peso 74,27 gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07/08 e laudo de constatação de fls. 27/30.

Notificado às fls. 74, ofereceu defesa prévia às fls. 79. A denúncia foi recebida fls. 80/81. Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entende ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante às fls. 01, pelo auto de exibição e apreensão às fls. 07/08, pelo boletim de ocorrência às fls. 31/33, pelo laudo de constatação às fls. 27/30 e pelo laudo toxicológico definitivo às fls. 108/110.

A autoria é certa.

A testemunha RODRIGO SANTANA, guarda municipal, relatou que estava em patrulhamento preventivo nas proximidades da Escola Municipal Pastor Edesio Fernandes da Silva visualizaram um indivíduo parado na calçada segurando uma próximo ao número 196. Ele trazia com ele uma sacola de cor preta. Estava parado. Ao perceber a aproximação da viatura correu, porém foi alcançado na mesma rua. No interior da sacola plástica, localizou-se 50 invólucros de cocaína e 29 invólucros de maconha e a quantia de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais). O indivíduo não portava documento e informou se chamar Vagner Luis da Silva Júnior e indagado, confessou a traficância devido a problemas financeiros.

A testemunha FERNANDO MENDES DE SOUZA, guarda municipal, relatou e afirmou no mesmo sentido as declarações realizadas por seu colega de farda Rodrigo. Acrescentou que o réu disse que recebia a quantia de R\$ 100,00 por período trabalhado.

O réu VAGNER LUÍS DA SILVA JUNIOR, negou a acusação. Caminhava na via pública. Foi abordado pelos guardas municipais. Estava sem documentos e, como não estava com documentos, foi levado para a delegacia de polícia para averiguação e acabou ficando lá sem saber exatamente o que acontecia.

Passo a valorar a prova.

A prova dos autos traz certeza da autoria que se imputa ao acusado.

Ainda que se tenha alegado a ilegalidade da prisão decorrente da costumeira usurpação de função que vem ocorrendo com os atos de polícia praticados pela guarda municipal, tal comportamento não se verificou in casu.

Isto porque os depoimentos apresentados em Juízo por tais agentes públicos são uníssomos para trazer aos autos relatos no sentido de que o réu estava em via pública e correu quando trazia consigo a sacola que continha entorpecentes. Tal comportamento, fez com que houve fundados indícios no sentido de alguma irregularidade e, portanto, viabilizasse a prisão em flagrante pelo delito de

tráfico de drogas, já que se tratou de situação de flagrante delito. Ademais, deve-se registrar que o acusado apresentou versão totalmente dissociada da realidade trazida em Juízo pelas testemunhas e isolada no contexto probatório dos autos, já que afirmou que caminhava normalmente tendo sido levado para a delegacia para averiguação e lá ficou. Perfeitamente elidida presunção de inocência existente em favor do réu, portanto.

Afasto, contudo, a causa de aumento de pena referente à prática do delito nas imediações de estabelecimento de ensino tendo em vista que as próprias testemunhas afirmaram que não havia ninguém no local e o horário da ocorrência não era de entrada e nem de saída de alunos do local.

Não se pode fazer incidir majorante, portanto, apenas na eventualidade de que o réu poderia ali permanecer vez que não há qualquer certeza acerca disso.

Passo à dosagem da pena.

Atentando aos critérios do artigo 59, do Código Penal observo que os motivos, circunstâncias e conseqüências do crime praticado não o diferencia de outros da mesma espécie, ocorridos em situações semelhantes de sorte que seu grau de reprovabilidade, para fins de fixação da pena-base deve ser aquele já estipulado pelo legislador, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de reclusão pelo período de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Opero a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e atenuante da menoridade relativa. Não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, de sorte que torno concreta a pena-base fixada.

Fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo vez que não há nos autos elementos que autorizem o arbitramento em maior valor.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado tendo em vista a reincidência do acusado, na forma do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, acolho a pretensão punitiva estatal e, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, CONDENO VAGNER LUÍS DA SILVA JÚNIOR ao cumprimento da pena privativa de liberdade pelo período de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput da Lei 11.343/06, a qual deixo de substituir por pena restritiva de direito em virtude de expressa disposição legal proibitiva.

Nego ao réu o direito de recorrer desta decisão em liberdade pela presença de requisito autorizador da prisão preventiva in casu uma vez que a colocação em liberdade representará risco à aplicação da lei penal bem como com fundamento no artigo 313, incisos I e II do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Formada a coisa julgada, expeça-se guia de recolhimento definitiva, oportunamente, arquivem-se com as cautelas de praxe.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 8 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA